

1500074-31.2020.8.26.0696

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEITOR KATSUMI MIURA

Comarca: Ouroeste

Foro: Foro de Ouroeste

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... apurou, ANDRÉIA decidiu praticar o tráfico de drogas na residência de sua mãe, tanto que, neste local, guardava as drogas inicialmente descritas, a fim de entregá-las ao consumo de terceiros.

É dos autos que, anteriormente aos fatos aqui narrados, ANDRÉIA já era investigada pelo envolvimento com o tráfico, na medida em que havia denúncia de que estaria associada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ouroeste

Foro de Ouroeste

Vara Única

Rua Brás Cubas, 1315, Ouroeste-SP - cep 15685-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500074-31.2020.8.26.0696 - lauda /
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500074-31.2020.8.26.0696 nº 2020/000282

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2064043/2020 - DEL.POL.OUROESTE, 6632657 - DEL.POL.OUROESTE, 70/20/619 - DEL.POL.OUROESTE, 68/20/619 - DEL.POL.OUROESTE, 2064043 - DEL.POL.OUROESTE, 70/20/619 - DEL.POL.OUROESTE, 68/20/619 - DEL.POL.OUROESTE, 2064043 - DEL.POL.OUROESTE, 70/20/619 - DEL.POL.OUROESTE, 68/20/619 - DEL.POL.OUROESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREIA CARLA TOME DA COSTA

Juiz de Direito: HEITOR KATSUMI MIURA

Andreia Carla Tomé da Costa, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia:

No dia 14 fevereiro de 2020, por volta das 14 horas, na residência localizada na Rua Bartolomeu Bueno, n.º 1063, Centro, nesta cidade e comarca de Ouroeste, ANDRÉIA CARLA TOMÉ DA COSTA, qualificada às fls. 37, guardava, com a finalidade de entrega a consumo de terceiras pessoas, 09 (nove) porções de cocaína, com peso líquido de 5,71 gramas, conforme boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 07/08) auto de exibição

e apreensão (fls. 09), laudo de constatação (fls. 30/32) e exame químico-toxicológico (fls. 33/35), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, ANDRÉIA decidiu praticar o tráfico de drogas na residência de sua mãe, tanto que, neste local, guardava as drogas inicialmente descritas, a fim de entregá-las ao consumo de terceiros.

É dos autos que, anteriormente aos fatos aqui narrados, ANDRÉIA já era investigada pelo envolvimento com o tráfico, na medida em que havia denúncia de que estaria associada a indivíduo da cidade de Guarani D'Oeste para a prática do tráfico de drogas, conforme relatório do Setor de Investigação (fls. 12/15) e denúncia recebida pelo telefone 197 - Disk Denúncia (fls. 29).

Além disso, na data dos fatos, a genitora e o ex-companheiro de ANDRÉIA informaram aos policiais civis que ela, ANDRÉIA, guardava drogas na residência de sua genitora.

Diante das informações, os policiais civis foram até o local, onde, no quarto em que ANDRÉIA dormia, especificamente dentro de uma mochila, encontraram nove porções de cocaína, além de R\$ 21,00 em dinheiro.

A D. Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, o que foi deferido pelo Juízo, oportunidade em que se apreendeu o celular de ANDRÉIA, com autorização judicial para a quebra de sigilo dos dados (autos n.º 1500073- 46.2020.8.26.0696).

As mensagens encontradas no aparelho celular da denunciada revelaram de forma cabal não só que ela está envolvida com o tráfico de drogas, mas, também, associada a outros indivíduos para a prática do comércio ilegal de substâncias entorpecentes, conforme laudos de exames periciais (fls. 68/149).

Considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas, as denúncias da genitora e do ex-companheiro da denunciada, o relatório do setor de investigação, o conteúdo das mensagens do aparelho celular apreendido, bem assim, a apreensão de dinheiro, afigura-se quadro apto a apontar que as drogas se destinavam a entrega e consumo alheio.

A denúncia foi recebida em 14/05/2020 (fls. 189/190). O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 191/198).

Em audiência de instrução foram ouvidas, uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, três testemunhas arroladas pela Defesa. Feito o interrogatório. O Ministério Público ofereceu alegações finais pela condenação e a Defesa ofereceu alegações finais, alegando preliminares, teses de absolvição, de desclassificação e acerca da dosimetria da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Preliminarmente, inviável decretação de nulidade de interrogatório porque é a oportunidade para apresentação dos fatos pela ré, tendo sido observado direito de prévia audiência com seu advogado, e também indicado que as perguntas seriam feitas e as respostas poderiam ser ou não proferidas a critério da Ré.

A acusação é PROCEDENTE.

Comprovou-se materialidade pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial que apontou presença de droga e pelas declarações das testemunhas que relataram o modo como foi realizada a apreensão da droga.

Comprovou-se a autoria pelas declarações que apontaram a ré como a pessoa que mantinha aquela droga depositada em seu quarto para fins de entrega a terceiros.

As teses defensivas não aproveitam.

Inicialmente, incabível se mostra a pretendida proposta de ANPP já que a ré ostenta maus antecedentes (fls. 366/369).

Outro sim, há indicativo de que a ré se dedicava já há algum tempo a realização do tráfico de drogas.

A tese de que o laudo pericial referente a mídia de gravações de mensagens do telefone celular da réu não deveria ser aproveitado não socorre a ré. O laudo pericial foi feito conforme determinação judicial. Não há notícia/confirmação de que o delegado teria supostamente ameaçado a ré a fornecer senha. Pelo contrário, aparentemente a ré ofereceu, confiante de que nada aconteceria. De qualquer modo, o laudo pericial observou os ditames legais.

A tese de que os diálogos e mensagens de gravação do telefone celular da ré seria de autoria de uma outra pessoa não se sustenta, já que essa pessoa apontada foi destinatária das mensagens da ré naqueles mesmos dias em que indicadas as mensagens supostamente de autoria desta outra pessoa originárias de telefone celular da ré.

A tese de desclassificação para posse de droga para uso próprio também não se sustenta. Além do histórico de denúncia ocorrida pouco mais de um mês antes da apreensão, existe mensagens apontadas no laudo de gravação do celular da ré que revelam que ela pedia e intermediava compra de drogas do vendedor, não só para si, mas para outras pessoas.

A alegação de que caberia a redução do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, também não aproveita, em razão dos maus antecedentes (fls. 366/369) e também do histórico de notícias de que a ré já vinha se dedicando ao tráfico de drogas há algum tempo.

No mais, em relação a políticas criminais de outros países, observo que o Brasil segue regras próprias, observadas convenções internacionais, e neste momento o tráfico de drogas ainda é ilegal e apenado no Brasil.

Considerando as circunstâncias judiciais, constato maus antecedentes (fls. 366/368), motivo porque fixo pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 550 dias-multa no valor unitário mínimo legal, que torno definitiva.

Incabíveis sursis ou substituição de pena privativa em razão dos maus antecedentes.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerando também os maus antecedentes, será o fechado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação formulada contra Andreia Carla Tome da Costa, para o fim de condenar a ré como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, as penas de 5 anos de 10 meses de reclusão, fixado o regime inicial fechado, e 550 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

A ré poderá apelar em liberdade, já que responde ao processo em liberdade.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita a ré.

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral (CF, art. 15, inc. III); b) expeça-se mandado de prisão e guia para a execução definitiva da pena;

Em seguida, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Servirá esta como mandado, termo, ofício, carta precatória e alvará, sendo que a autenticação eletrônica confere originalidade a esta para todos os efeitos legais.

Sentença registrada e publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Ouroeste, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA